



COPIA

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 57	Oggetto: Trattenimento in servizio del dipendente comunale sig. Giuseppe Merenda, ai sensi dell'art. 1, comma 165 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Del 29/04/2025	

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL
18/8/2000

settore

FINANZIARIO

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2025** Addì **ventinove** del mese di **Aprile**

Alle ore **18.00** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	ZOFREA	Vincenzo	Sindaco	SI*
2	CRISTOFARO	Tommaso	Vicesindaco	SI*
3	BERTOLOTTI	Gerardo	Assessore	SI*
4	CARISTO	Francesca	Assessore	SI*
5	MELLACE	Natascia	Assessore	SI*

Assiste il segretario comunale

Avv. Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che alla data del 26.06.2025, il sig. Giuseppe Merenda, dipendente a tempo indeterminato, con il profilo di Istruttore di polizia locale - Area degli istruttori, ex cat. C, raggiungerà il 67° anno di età, maturando pertanto i requisiti per il collocamento a riposo;

Considerato che la legge 30 dicembre 2024 n. 207 relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025, all'art. 1 comma 165, ha introdotto la possibilità per la Pubblica Amministrazione di concordare con un dipendente il trattenimento in servizio oltre il limite di 67 anni; il trattenimento non può interessare il periodo successivo al compimento del settantesimo anno di età;

Vista l'istanza presentata dal dipendente comunale, sig. Giuseppe Merenda, acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 1233 in data 05.02.2025, con la quale lo stesso chiede formalmente di rimanere in servizio, oltre l'anzianità massima di servizio, per un ulteriore anno, ai sensi della normativa sopra esposta;

Richiamato l'art. 1 quater del decreto 28 maggio 2004 n. 236, convertito nella legge n. 186 del 2004, il quale conferisce ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, la facoltà di richiedere il trattenimento in servizio. In tal caso è facoltà dell'Amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti;

Vista la circolare n. 5/2004 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, che disciplina i presupposti e le modalità di prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo, precisando in particolare che le Amministrazioni dovranno valutare la possibilità di accoglimento delle domande di trattenimento in servizio in coerenza con la normativa attualmente vigente per procedere a nuove assunzioni.

Inoltre le pubbliche amministrazioni, che sono tenute a programmare le nuove assunzioni e le relative procedure, computando le cessazioni previste, in caso di accoglimento della domanda di trattenimento in servizio dovranno eliminare il posto corrispondente dal computo di quelli da mettere a concorso.

Dato atto che il richiedente, dipendente comunale sig. Giuseppe Merenda, è in possesso di particolare esperienza professionale, specifica e non fungibile, viste le difficoltà in ordine alla gestione del territorio, a causa della mancanza di personale in dotazione presso l'ufficio di polizia locale e che il Comune di Squillace, nelle more dell'espletamento delle procedure previste per le nuove assunzioni, necessita di

mantenere l'unica risorsa umana in servizio presso l'Ufficio di polizia locale, oltre il comandante e pertanto necessaria al fine di garantire la sicurezza e l'ordine pubblico e gestire le molteplici incombenze e gli adempimenti propri del Settore di polizia locale, al fine di rendere efficace l'azione amministrativa gestionale e, quindi, assicurare il corretto funzionamento di questa Amministrazione;

Dato atto inoltre che il trattenimento in servizio del dipendente in questione risulta previsto all'interno del PIAO 2025/2027 – Sezione 3 – Organizzazione e capitale umano – Sotto sezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 38 in data 28.03.2025 e risulta pertanto coerente con la normativa in materia di nuove assunzioni;

Rilevato che sussistono pertanto i presupposti previsti dalla normativa in materia, per il trattenimento in servizio del sig. Giuseppe Merenda;

Acclarato che, nel caso di specie, non sussistono cause di conflitto di interessi e di incompatibilità ai sensi della legge 6 novembre 2022, n. 190, del decreto legislativo n. 33/2023, così come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 97/2026 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione, così come disciplinato all'interno del PIAO 2025/2027 – Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione – Sotto sezione 2.4 Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con deliberazione giuntale n. 38 in data 28.03.2025;

Acquisiti i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Per tutto quanto evidenziato in narrativa e che qui deve intendersi integralmente richiamato e confermato:

- 1. Di accogliere la richiesta prot. n. 1233 in data 05.02.2025, con la quale il dipendente a tempo indeterminato, sig. Giuseppe Merenda chiede di poter rimanere in servizio oltre il 67° anno di età, ai sensi della normativa esposta;*
- 2. Di autorizzare pertanto, il mantenimento in servizio del dipendente comunale, sig. Giuseppe Merenda, per un ulteriore anno;*
- 3. Di dare atto che il trattenimento in servizio non comporta novazione del rapporto di lavoro, in quanto tale periodo costituisce prolungamento del rapporto di servizio con la conseguente conservazione di tutte le tutele legali e contrattuali connesse al rapporto stesso;*

4. *Di notificare il presente provvedimento al dipendente comunale, sig. Giuseppe Merenda;*
5. *Di emanare atto di indirizzo nei confronti degli uffici competenti per materia, acchè pongano in essere tutti gli atti conseguenti e necessari per dare attuazione al presente provvedimento;*
6. *Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.*

29/04/2025

IL PRESIDENTE

F.TO (Vincenzo Zofrea)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario comunale
Avv. Giuseppina Ferrucci